

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1484/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พันโทหญิงพรรณิ ชยางคเสน	โจทก์
	นายพิษณุ วิทยุฒิ	จำเลย
	นายพิษณุ วิทยุฒิ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์แก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมิได้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมด กล่าวคือฎีกาในข้อ 2. ก และข้อ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเพราะจำเลยมิได้โต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์แต่เพียงประการเดียวว่าสมควรรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ แต่ได้โต้แย้งว่าการที่ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่เคยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมแล้วนำมาประกอบการวินิจฉัยว่าสมควรรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่ต้องห้ามฎีกาและชอบที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาได้ แม้มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อีกทั้งเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนส่วนฎีกาในข้อ 3 ปัญหาว่า ข้อเท็จจริงตามฟ้องและคำให้การของจำเลยยุติเพียงพอให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยได้แล้วหรือไม่ และคำสั่งศาลที่เพิกถอนดังกล่าวเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 162 หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยในข้อ 2. ก และข้อ 3 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องระหว่างพิจารณา พันโทหญิงพรณิชา ยางคเสน ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(14), 43(4), 157, 162 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี ให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยด้วย ที่จำเลยขอให้รอกการลงโทษโดยอ้างว่าไม่เคยต้องโทษ และมีคุณงามความดีมาก่อนนั้น เห็นว่าจำเลยยังมิได้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเลยจึงยังไม่เห็นสมควรรอกการลงโทษให้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และโจทก์ร่วมต่างฎีกา (อันดับ 58,59 แผ่นที่ 3)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 60 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะกำหนดโทษให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปีเป็นการแก้ไขเล็กน้อย แต่

คงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาข้อ 2 ก. ของจำเลยที่ อ้างว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากสำนวนที่ฟังว่าจำเลยไม่เคยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมนั้นศาลอุทธรณ์หาได้ฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากสำนวนแต่อย่างใดไม่ ส่วนฎีกาข้อ 3 ของจำเลยเป็นการเถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง โจทก์แล้วเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยกล่าวอ้าง ฎีกาของจำเลยทั้งสอง ข้อจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นไม่ รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เฉพาะกำหนดโทษให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปีเป็นการแก้ไขเล็กน้อย แต่ คงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาข้อ 2 ก. ของจำเลยที่ อ้างว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากสำนวนที่ฟังว่าจำเลยไม่เคยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วมนั้นศาลอุทธรณ์หาได้ฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากสำนวนแต่อย่างใดไม่ ส่วนฎีกาข้อ 3 ของจำเลยเป็นการเถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง โจทก์แล้วเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยกล่าวอ้าง ฎีกาของจำเลยทั้งสอง ข้อจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นไม่ รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จำลอง สุขศิริ-สัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ